

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת יצחק קרויזר

פ/4542/25

הצעת חוק סיוע כלכלי לסטודנטים המשרתים במילואים (הוראת שעה – חרבות ברזל),

התשפ"ד-2024

- מלגות לסטודנטים 1. (א) סטודנט ששירת בשירות מילואים בתקופה הקובעת, יהיה זכאי למלגה במילואים – הוראת שעה – חרבות ברזל
- להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958¹, ולעניין סטודנט במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים או במכינה במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים – לפי אמות מידה שיקבע שר העבודה או מי שהוא הסמיך לכך.
- (ב) אמות המידה לפי סעיף קטן (א) ייקבעו בהתחשב בתקופת שירות המילואים ובסוג השירות, תוך מתן עדיפות לשירות כלוחם או סוג שירות אחר שהיה בו כדי לפגוע בנגישות ללימודים, וכן במצב החברתי-כלכלי של הסטודנט ובסיוע כספי שקיבל ממקורות אחרים.
- (ג) היה סטודנט כאמור בסעיף קטן (א) זכאי גם להשתתפות בשכר הלימוד לאותה שנת הלימודים במימון המדינה, שאינה מלגה הניתנת עבור פעולת התנדבות או בשל הצטיינות, תינתן לו רק המלגה לפי סעיף קטן (א) או רק ההשתתפות בשכר לימוד, לפי הסכום הגדול מהם.

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

(ד) שר החינוך, בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך בשישה חודשים נוספים את התקופה הקבועה בהגדרה "התקופה הקובעת" אם מצא שהדבר נדרש עקב הימשכותן של פעולות האיבה או פעולות המלחמה.

(ה) בסעיף זה –

"ההכרזה על מצב מיוחד בעורף" – ההכרזה על מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951,² מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023);

"מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים" – מוסד כאמור בפסקה (5) להגדרה "מוסד" בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007;³

"סטודנט" – כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007;

"פעולות האיבה או פעולות המלחמה" – פעולות האיבה או פעולות המלחמה, שאירעו בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף או עד תום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המאוחר;

"הפעולות הצבאיות המשמעותיות" – הפעולות הצבאיות המשמעותיות שעליהן החליטה ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי לפי סעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה,⁴ והודיעה לגביהן לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023);

"שירות מילואים" – שירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008;⁵

² ס"ח התשי"א, עמ' 78.

³ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.

⁴ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

⁵ ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

"התקופה הקובעת" – התקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר

2023) ועד תום שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה או עד תום

תקופת ההארכה לפי סעיף קטן (ד).

דברי הסבר

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) חוותה מדינת ישראל את אחת המתקפות הקשות ביותר שידעה בתולדותיה, אשר היוותה איום ממשי על יישובי הנגב המערבי ועל המדינה כולה. עוד באותו היום גויס מערך המילואים בהיקף נרחב ביותר. ההערכות הן שכ-80 אלף מכלל המגויסים למילואים, הם סטודנטים באוניברסיטאות, במכללות ובמכללות הטכנולוגיות.

אומנם, תחילת שנת הלימודים התשפ"ד נדחתה ברוב המוסדות, אך רציפות הלימודים של רבים מהסטודנטים המשרתים במילואים נפגעה ועוד צפויה להמשיך ולהיפגע. זאת משום שסטודנטים רבים שוחררו רק במהלך הסמסטר, חלקם עוד משרתים במילואים, ויש שצפויים להיקרא לתקופות שירות נוספות עוד במהלך שנת הלימודים הנוכחית.

מיותר לציין את הנכונות של אותם סטודנטים להתייצבות מיידית לשירות המילואים, מתוך הבנה ברורה של תפקידם במערך המלחמתי ושל גודל השעה. מדובר בצעירים שהם מיטב בנינו, שהניחו בצד את כל השיקולים האישיים והתפקודי להגנה על המולדת. לצד מחויבותם של אותם צעירים למדינה, מוטלת על המדינה האחריות לעשות הכל כדי להבטיח שהם לא יישארו מאחור ולסייע להם לסיים את שנת הלימודים בצורה המיטבית. מדובר בצעירים שהקדישו עצמם למערכה, וכיום לאחר שחרורם מתמודדים עם קשיים כלכליים משמעותיים שפוגעים בהשתלבות שלהם בחזרה בחיים האזרחיים.

כיום, חלק מהמוסדות העמידו מתווים מיוחדים לסטודנטים משרתי המילואים, הכוללים מלגות ומענקים אך לא מדובר במתווה אחיד לכלל המוסדות. על מנת להבטיח שוויון בין כלל הסטודנטים, נדרשת ההתערבות של המחוקק לביסוס מערכת רחבה של סיוע כלכלי לסטודנטים משרתי המילואים, זאת בנוסף למעטפת הבסיסית שנקבעה בהחלטת ממשלה מספר 1226 בשם "הוקרה, סיוע ותגמול לחיילי מילואים המשרתים במלחמת 'חרבות ברזל'".

לאור כל האמור לעיל, מוצע לקבוע בהוראת שעה את זכאותו של כל סטודנט ששירת במילואים במלחמת חרבות ברזל למלגה, בהתחשב בסוג ובמשך השירות, במצב חברתי-כלכלי של הסטודנט ובסיוע כספי שקיבל ממקורות אחרים. מוצע להסמיך את ועדת התכנון והתקצוב לקבוע את אמות המידה לזכאות כאמור, ואת שר העבודה לעניין סטודנט במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים או במכינה במוסד להכשרת

הנדסאים וטכנאים.

מוצע כי הוראת השעה תעמוד בתוקף למשך שלושה חודשים, בכפוף לסמכות שר החינוך, באישור שר האוצר וועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, להאריך את התוקף בצו לשישה חודשים נוספים בשל הימשכות המלחמה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ד באדר ב' התשפ"ד (03.04.2024)